

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2229/2536

สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด

โจทก์

นางลัดดา เทียมเมฆาหรือตระกูลชมดง

ผู้ร้อง

นายไพเราะ เทียมเมฆา กับพวก

จำเลย

นางลัดดา เทียมเมฆาหรือตระกูลชมดง

ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา หากมีการบังคับคดีในระหว่างฎีกาจะทำให้ผู้ร้องเกิดความเสียหาย โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 104)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ ต่อมาจำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาโจทก์บังคับคดีนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ทะเบียนเลขที่ 280 ตำบลท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี ที่จำนองไว้กับโจทก์ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่โจทก์นำยึด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 100,99)

คำสั่ง

คำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทในระหว่างฎีกา

คำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทในระหว่างฎีกา

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ